

1508903-75.2022.8.26.0196
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE MUNHOZ

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de PAULO HENRIQUE MUNHOZ, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 155, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
2ª Vara Criminal
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508903-75.2022.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1508903-75.2022.8.26.0196
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE MUNHOZ

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de PAULO HENRIQUE MUNHOZ, denunciando-o como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo quarto, inciso I (rompimento de obstáculo) combinado com o artigo 61, I (reincidência) e com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que o réu, no dia 08 de novembro de 2.022, às 22h20min, na rua Eliezer de Sales Viana, 100, bairro João Liporoni, nesta cidade e comarca de Franca, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistindo em fios elétricos de um prédio em construção, pertencente á vítima Marcelo Bonafim Moura, somente não consumando o delito por circunstância alheias à sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentada sua defesa.

Em juízo foi inquirida testemunha e realizado o interrogatório.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia.

Por sua vez, também em alegações finais, a defesa pediu a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante confissão, compensando-se-lhe com a reincidência; a aplicação da tentativa em seu grau máximo, a desconsideração da majorante do rompimento de obstáculo, a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da sanção reclusiva e a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade e autoria ficaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito de páginas 01/02, boletim de ocorrência de páginas 07/08, fotografias de páginas 10/12 e pela prova oral.

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar, ao menos parcialmente, a sua prática em juízo, alegando que o praticou para comprar droga.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida (oitiva do guarda municipal Jhon Maycon de Lima), sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

Uma observação se faz necessária.

Em sua confissão, o réu alegou não ter arrombado a caixa de energia que já estava aberta e os fios soltos.

E, de fato, o laudo de página 82 mencionou que a perícia ficou prejudicada pelo fato de os danos já terem sido reparados. Assim, não houve provas produzidas à luz do contraditório que pudessem asseverar ter sido ele mesmo o autor do rompimento de obstáculo visível nas fotografias de páginas 10 e seguintes, havendo de se afastar essa majorante.

Passo, agora, a dosar a pena.

Primeira Fase: As condições do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu (mau antecedente de página 28 – feito nº 0010464-68.2009.8.26.0196), motivo pelo qual majoro a pena em 1/6: 01 ano e 02 meses de reclusão.

Segunda Fase: O réu é reincidente (página 27 – feito nº 0008765-95.2016.8.26.0196)

e confesso, sendo o caso de compensação entre a agravante e a atenuante, mantendo-se a pena tal qual lançada acima.

Terceira fase: Uma vez que o crime foi meramente tentado, incide a causa de diminuição respectiva. Uma vez que o réu foi detido no local enquanto tentava arrancar a fiação, tem-se que percorreu pouco do iter criminis, diminuo a pena pela fração de 2/3.

Assim, fixo a pena do réu em 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

Dada a reincidência, o réu não faz jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Isso com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira do réu, fixo-a em 10 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu PAULO HENRIQUE MUNHOZ como incurso no artigo 155, caput, combinado com o artigo 61, I (reincidência) e com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa no piso.

Diante do regime inicial aplicado, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar e tendo respondido o feito preso, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Após o trânsito em julgado, se o caso, expeça-se o necessário para o cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

PRIC..

Franca, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA